



DIREITOS HUMANOS



SUMÁRIO

PARTE I	3
Fundamentos conceituais dos direitos humanos	3
Direitos humanos, direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana	5
Formação histórica dos direitos humanos no mundo ocidental	8
Declarações de direitos e constitucionalismo contemporâneo	11
PARTE II	14
Direitos humanos na Constituição brasileira e no sistema internacional	14
Tratados internacionais, controle de convencionalidade e bloco de constitucionalidade	16
Sistemas global e regional de proteção dos direitos humanos	19
Jurisprudência brasileira e internacional na afirmação dos direitos humanos	22
PARTE III	25
Universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos ...	25
Desigualdade, discriminação e grupos em situação de vulnerabilidade	28
Violência, segurança pública e direitos humanos no Brasil	31
Direitos humanos, democracia e participação social	33
PARTE IV	36
Direitos humanos, novas tecnologias e proteção de dados	36
Inteligência artificial, desinformação e desafios contemporâneos à dignidade humana	39
Educação em direitos humanos e transformação social	42
Perspectivas atuais e futuras da agenda de direitos humanos no Brasil	44
REFERÊNCIAS	47

PARTE I

Fundamentos conceituais dos direitos humanos



imagem gerada por IA

Os direitos humanos podem ser compreendidos como o conjunto de prerrogativas reconhecidas a todas as pessoas em razão de sua própria condição humana. Mais do que um elenco abstrato de garantias, eles representam uma construção histórica, política e jurídica voltada à limitação do poder e à proteção da dignidade da pessoa humana. Isso significa que não surgem como simples concessão do Estado, mas como expressão de uma consciência civilizatória segundo a qual ninguém pode ser reduzido à condição de objeto, instrumento ou alvo legítimo de opressão.

A dignidade da pessoa humana ocupa posição central nesse conceito. É ela que confere unidade material aos direitos humanos e explica por que tais direitos se projetam sobre esferas distintas da existência, como a liberdade, a igualdade, a integridade física e psíquica, a participação política e o acesso a condições mínimas de vida. Quando o direito protege a liberdade de expressão, o direito à educação, a

vedação à tortura ou o acesso à saúde, o que está em jogo, em última análise, é a preservação dessa dignidade. Comparato (2019) observa que os direitos humanos resultam de lutas históricas que transformaram exigências éticas em proteção jurídica, o que afasta a ideia de que se tratariam de noções vagas ou meramente retóricas.

Também é importante distinguir direitos humanos e direitos fundamentais. Em sentido técnico, costuma-se afirmar que os direitos humanos se desenvolvem principalmente no plano internacional, por meio de tratados, convenções e declarações, enquanto os direitos fundamentais são aqueles positivados na Constituição e no sistema jurídico interno de cada Estado. A diferença, portanto, está menos no conteúdo protegido e mais no plano normativo em que esses direitos se manifestam. Ainda assim, não há oposição entre essas categorias. Ao contrário, há complementaridade, sobretudo em ordens constitucionais abertas ao diálogo com o direito internacional, como ocorre no Brasil.

Outra característica essencial dos direitos humanos é a sua historicidade. Eles não surgiram de forma acabada, nem permaneceram estáticos ao longo do tempo. Foram se ampliando conforme novas demandas sociais passaram a ser reconhecidas como juridicamente relevantes. Aos direitos civis e políticos, ligados à contenção do poder estatal e à proteção das liberdades, somaram-se os direitos sociais, econômicos e culturais, que evidenciaram a necessidade de igualdade material e de atuação positiva do Estado. Mais recentemente, ganharam relevo direitos relacionados ao meio ambiente, à proteção de grupos vulnerabilizados, à privacidade digital, à proteção de dados e aos impactos das novas tecnologias sobre a vida humana.

Essa evolução demonstra que os direitos humanos são, ao mesmo tempo, universais e dinâmicos. Universais porque pertencem a todas as pessoas, sem distinção; dinâmicos porque precisam responder às transformações sociais, políticas, econômicas e tecnológicas de cada época. Em um mundo marcado por desigualdades persistentes, discursos de ódio, desinformação, vigilância digital e novas formas de exclusão, os direitos humanos continuam a exercer função essencial: proteger a pessoa humana contra o arbítrio e afirmar que a dignidade não pode ser relativizada por interesses de ocasião.

Em síntese, os direitos humanos podem ser definidos como exigências éticas e jurídicas de proteção da dignidade humana, construídas historicamente e reconhecidas como indispensáveis à vida em sociedade. Mais do que conteúdo introdutório, esse fundamento conceitual sustenta toda a reflexão posterior sobre democracia, justiça, cidadania e proteção dos vulneráveis. Sem essa base, os direitos humanos correm o risco de ser reduzidos a discurso vazio; com ela, tornam-se instrumento real de limitação do poder e de promoção de uma sociedade mais justa, plural e humana.

Direitos humanos, direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana



imagem gerada por IA

A distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais é uma das mais importantes para a compreensão adequada do tema, sobretudo em nível de pós-graduação. Embora esses conceitos sejam frequentemente utilizados como sinônimos no discurso cotidiano, eles não se confundem do ponto de vista técnico. Os direitos humanos costumam ser associados ao plano internacional, sendo

reconhecidos em tratados, convenções e declarações voltados à proteção da pessoa humana em escala universal ou regional. Já os direitos fundamentais correspondem aos direitos positivados na ordem constitucional de um Estado, integrando o núcleo estruturante de seu sistema jurídico interno. A diferença, portanto, não reside propriamente no valor do direito protegido, mas no espaço normativo em que ele se afirma.

Essa distinção, porém, não deve ser compreendida de forma rígida. Na prática, direitos humanos e direitos fundamentais mantêm uma relação de intensa complementaridade. Os direitos humanos fornecem parâmetros éticos e jurídicos mais amplos, orientando a interpretação constitucional e funcionando como referência para o aperfeiçoamento das ordens internas. Os direitos fundamentais, por sua vez, concretizam esses valores no interior do Estado, conferindo-lhes mecanismos específicos de exigibilidade, proteção judicial e aplicação imediata. Em um constitucionalismo contemporâneo aberto ao diálogo internacional, como o brasileiro, essa interação tornou-se especialmente relevante.

No caso do Brasil, a Constituição de 1988 desempenhou papel decisivo nessa aproximação. Além de consagrar extenso catálogo de direitos e garantias fundamentais, o texto constitucional reconheceu a abertura material do sistema jurídico à incorporação de outros direitos decorrentes do regime constitucional e dos tratados internacionais de que o país seja parte. Posteriormente, com a Emenda Constitucional nº 45, o art. 5º, § 3º, passou a prever que tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados com quórum qualificado adquirem equivalência de emenda constitucional. Isso demonstra que o sistema brasileiro deixou de tratar os direitos humanos internacionais como elemento periférico e passou a integrá-los, de maneira mais intensa, ao seu bloco de proteção normativa.

É nesse cenário que a dignidade da pessoa humana assume papel estruturante. Mais do que um princípio entre outros, a dignidade funciona como fundamento material tanto dos direitos humanos quanto dos direitos fundamentais. Ela exprime a ideia de que toda pessoa possui valor intrínseco, irreduzível e igual, o que impede sua instrumentalização pelo Estado, pelo mercado ou mesmo por maiorias sociais. Não se trata de conceito meramente filosófico ou ornamental. A

dignidade da pessoa humana é critério de validade, interpretação e aplicação do direito, servindo de eixo para a leitura de garantias individuais, direitos sociais, políticas públicas e decisões jurisdicionais.

A força normativa da dignidade pode ser percebida em diferentes frentes. No plano das liberdades clássicas, ela impede práticas como tortura, tratamento degradante, censura arbitrária e discriminações incompatíveis com a igualdade substancial. No plano dos direitos sociais, ela exige condições materiais mínimas para o desenvolvimento da pessoa, como acesso à saúde, à educação, à alimentação, ao trabalho digno e à moradia adequada. No plano mais contemporâneo, também projeta efeitos sobre proteção de dados pessoais, não discriminação algorítmica, bioética, identidade de gênero, acessibilidade e inclusão de grupos historicamente vulnerabilizados. Em todas essas hipóteses, a dignidade atua como ponto de convergência entre direitos humanos e direitos fundamentais.

A doutrina constitucional contemporânea insiste, com razão, em que a dignidade não pode ser esvaziada por usos retóricos excessivos. Seu conteúdo não é totalmente fechado, mas também não é arbitrário. Ele se constrói a partir da proteção da autonomia, da igualdade, da integridade e das condições concretas de existência. Isso significa que a dignidade da pessoa humana não deve ser invocada apenas como fórmula abstrata de legitimação, mas como vetor efetivo de interpretação comprometido com a proteção real da pessoa. Nessa perspectiva, direitos humanos e direitos fundamentais deixam de ser simples categorias normativas paralelas e passam a compor um mesmo projeto jurídico de limitação do poder e de promoção da justiça.

Também merece destaque o fato de que a dignidade da pessoa humana opera como ponte entre universalidade e concretude. Os direitos humanos afirmam a proteção da pessoa em escala ampla, para além das fronteiras estatais. Os direitos fundamentais traduzem essa proteção em garantias específicas no interior de uma ordem constitucional. A dignidade faz a ligação entre essas duas dimensões: preserva o núcleo universal da proteção da pessoa e, ao mesmo tempo, exige respostas concretas diante das vulnerabilidades historicamente situadas. É por isso que uma

compreensão madura do tema não opõe os dois conceitos, mas os lê em chave de reforço recíproco.

Em síntese, pode-se afirmar que os direitos humanos correspondem à linguagem internacional da proteção da pessoa, os direitos fundamentais representam sua expressão constitucional interna, e a dignidade da pessoa humana constitui o fundamento material que dá unidade a ambos. Compreender essa relação é essencial para qualquer estudo sério da matéria, porque permite superar definições puramente formais e perceber que o centro de gravidade do sistema jurídico contemporâneo está na proteção integral da pessoa humana, em sua liberdade, em sua igualdade e em sua condição de sujeito de direitos.

Formação histórica dos direitos humanos no mundo ocidental



imagem gerada por IA

A formação histórica dos direitos humanos no mundo ocidental não pode ser entendida como processo linear, contínuo ou pacífico. Trata-se de uma construção lenta, marcada por conflitos, rupturas e reelaborações sucessivas sobre liberdade,

justiça, igualdade e limitação do poder. Antes de se tornarem categoria jurídica reconhecida em constituições e tratados internacionais, os direitos humanos foram, sobretudo, reivindicações éticas e políticas formuladas diante de experiências concretas de opressão, exclusão e violência institucional.

Na Antiguidade, já existiam reflexões relevantes sobre justiça, lei e dignidade, ainda que não se pudesse falar, propriamente, em direitos humanos no sentido contemporâneo. A filosofia grega, especialmente com os estoicos, contribuiu para a ideia de uma razão comum a todos os seres humanos, enquanto o direito romano desenvolveu categorias que mais tarde influenciariam o pensamento jurídico ocidental. Ainda assim, as sociedades antigas permaneciam profundamente desiguais, com forte exclusão de mulheres, estrangeiros, escravizados e grupos socialmente subordinados.

Na Idade Média, a centralidade da religião e a estrutura hierarquizada do poder político não impediram o surgimento de elementos importantes para a futura limitação do arbítrio. Documentos como a Magna Carta de 1215 são frequentemente lembrados por introduzirem contenções ao poder absoluto do soberano, ainda que em benefício inicial de grupos restritos. Esse período também foi importante para o desenvolvimento da tradição do direito natural, que sustentava a existência de princípios superiores ao poder político e à vontade do governante.

Foi, contudo, na modernidade que os direitos humanos começaram a adquirir contornos mais próximos dos atuais. O Iluminismo, ao valorizar a razão, a liberdade individual e a crítica ao absolutismo, ofereceu a base filosófica para a afirmação dos chamados direitos naturais. Autores como Locke, Montesquieu e Rousseau influenciaram decisivamente a formação do constitucionalismo moderno, defendendo limites ao poder estatal, separação de poderes e reconhecimento de direitos inerentes à pessoa. Nesse ambiente intelectual e político, as Revoluções Americana e Francesa tiveram papel central. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, transformaram reivindicações filosóficas em linguagem jurídico-política de pretensão universal.

Apesar de seu alcance histórico, esse primeiro ciclo de afirmação dos direitos estava concentrado, sobretudo, nas liberdades civis e políticas. A universalidade

proclamada nesses documentos não impediu a manutenção de exclusões profundas, nem resolveu a desigualdade material produzida pelo capitalismo nascente. Foi por isso que, nos séculos XIX e XX, a agenda dos direitos se ampliou. As lutas operárias, os movimentos sociais e as transformações econômicas revelaram que a liberdade formal era insuficiente sem proteção ao trabalho, à educação, à saúde e à seguridade social. Desse processo nasceram os direitos sociais, econômicos e culturais, incorporados progressivamente às constituições e à linguagem internacional de proteção da pessoa.

O século XX representou, nesse ponto, uma inflexão decisiva. As guerras mundiais, o Holocausto e a experiência dos regimes totalitários demonstraram de forma dramática que a dignidade humana precisava ser protegida não apenas internamente pelos Estados, mas também no plano internacional. É nesse contexto que, em 1948, surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos, marco simbólico e normativo da internacionalização da proteção da pessoa humana. A partir dela, o discurso dos direitos humanos deixou de ser apenas elemento do constitucionalismo ocidental e passou a compor um projeto jurídico global, ainda que permanentemente tensionado por desigualdades, disputas geopolíticas e críticas vindas de contextos não europeus.

Assim, a formação histórica dos direitos humanos no mundo ocidental revela um movimento de progressiva ampliação da proteção da pessoa humana, mas também evidencia seus limites, contradições e exclusões. Compreender esse percurso é essencial para perceber que os direitos humanos não são produto de benevolência estatal, mas resultado de lutas históricas que continuam em aberto.

Declarações de direitos e constitucionalismo contemporâneo



imagem gerada por IA

As declarações de direitos ocupam lugar decisivo na história do constitucionalismo porque representam o momento em que certas exigências morais e políticas passaram a ser formuladas como compromissos jurídicos do poder. Mais do que documentos simbólicos, elas expressam a transformação de reivindicações por liberdade, igualdade e limitação do arbítrio em normas voltadas à organização da vida pública. Nesse sentido, as declarações não podem ser vistas apenas como textos históricos de inspiração liberal, mas como marcos de uma nova compreensão do Estado: a de que a autoridade política somente se legitima quando reconhece e protege direitos que não dependem da vontade ocasional dos governantes.

Os primeiros documentos dessa tradição, como a Magna Carta de 1215, a Petition of Right de 1628, o Habeas Corpus Act de 1679 e o Bill of Rights de 1689, ainda estavam fortemente vinculados à realidade inglesa e à contenção do poder monárquico. Mesmo assim, contribuíram para sedimentar a ideia de que a autoridade deve ser juridicamente limitada. Mais tarde, a Declaração de Direitos da Virgínia, de 1776, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, deram forma mais ampla e sistemática à linguagem dos direitos, projetando-a para além dos privilégios corporativos e aproximando-a da noção moderna de cidadania. Foi nesse ambiente que se consolidou a percepção de que os direitos não eram meras concessões do soberano, mas posições jurídicas que deveriam anteceder e limitar o exercício do poder.

O constitucionalismo contemporâneo herdou essa tradição, mas também a superou em muitos aspectos. Se as declarações clássicas estavam voltadas principalmente à proteção das liberdades civis e políticas, o constitucionalismo do século XX passou a incorporar direitos sociais, econômicos, culturais e, mais tarde, direitos difusos e coletivos. Essa ampliação decorreu do reconhecimento de que a liberdade formal, isoladamente, não garante uma vida digna em sociedades marcadas por desigualdades profundas. Assim, o constitucionalismo contemporâneo deixou de ser apenas um modelo de limitação do Estado para se tornar também um projeto de transformação social, comprometido com igualdade material, justiça distributiva e proteção de grupos vulnerabilizados.

Após a Segunda Guerra Mundial, esse movimento ganhou novo impulso. A experiência do totalitarismo, do genocídio e das violações em massa demonstrou que a proteção dos direitos não poderia permanecer restrita ao espaço interno de cada Estado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 representou, nesse contexto, uma virada histórica, ao afirmar a dignidade da pessoa humana como fundamento comum da ordem internacional. A partir de então, o constitucionalismo passou a dialogar de maneira mais intensa com o direito internacional dos direitos humanos, produzindo um modelo em que constituição e tratados internacionais se reforçam mutuamente na tarefa de proteção da pessoa.

No plano teórico, o constitucionalismo contemporâneo é marcado pela centralidade dos princípios, pela força normativa da Constituição e pela ampliação do papel da jurisdição constitucional. Isso significa que os direitos não são mais lidos apenas como promessas políticas ou comandos programáticos, mas como normas dotadas de eficácia jurídica, capazes de orientar a atuação legislativa, administrativa e jurisdicional. Nesse cenário, as declarações de direitos deixaram de ser apenas documentos históricos inaugurais e passaram a ser compreendidas como expressões de um processo contínuo de constitucionalização da dignidade humana.

Assim, as declarações de direitos e o constitucionalismo contemporâneo mantêm entre si uma relação de continuidade e renovação. As primeiras lançaram as bases da limitação jurídica do poder e da afirmação da liberdade; o segundo ampliou esse legado, incorporando novas dimensões de proteção e reconhecendo que a efetividade dos direitos depende tanto de garantias negativas contra o abuso quanto de prestações positivas voltadas à inclusão e à justiça social. É nessa trajetória que os direitos humanos encontram, hoje, uma de suas mais importantes formas de concretização jurídica e política.

PARTE II

Direitos humanos na Constituição brasileira e no sistema internacional



imagem gerada por IA

A relação entre direitos humanos, Constituição e ordem internacional ocupa posição central no modelo jurídico contemporâneo. No caso brasileiro, essa articulação ganhou densidade especial com a Constituição de 1988, que não apenas consagrou extenso catálogo de direitos e garantias fundamentais, mas também incorporou, em sua própria estrutura, uma abertura normativa ao direito internacional dos direitos humanos. Isso significa que a proteção da pessoa humana, no Brasil, não se esgota no texto constitucional interno, mas se desenvolve em diálogo contínuo com tratados, convenções e sistemas internacionais de tutela da dignidade humana. A Constituição afirma a dignidade da pessoa humana como fundamento da República no art. 1º, III, e estabelece, no art. 4º, II, a prevalência dos direitos humanos como princípio regente das relações internacionais do Estado brasileiro.

Essa opção constitucional não foi meramente simbólica. O art. 5º, § 2º, prevê que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais de que o Brasil seja parte. Já o § 3º do mesmo artigo passou a admitir que tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos, tenham equivalência às emendas constitucionais. Com isso, a Constituição brasileira construiu um modelo de integração normativa que permite que o sistema interno seja constantemente enriquecido pela experiência internacional de proteção da pessoa humana.

No plano internacional, a formação desse sistema de proteção tem como um de seus marcos mais conhecidos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 1948. Seu art. 1º afirma que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos”, o que consolidou, em linguagem normativa universal, a ideia de que a dignidade humana deve ser reconhecida sem distinção. Embora a Declaração não tenha sido concebida originalmente como tratado vinculante, ela passou a exercer forte influência sobre constituições, convenções internacionais e decisões judiciais ao redor do mundo, funcionando como referência ética e jurídica para a construção do direito internacional dos direitos humanos.

No âmbito regional, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 678/1992, representa um dos pilares do sistema interamericano. Seu preâmbulo afirma que os direitos essenciais da pessoa humana não derivam do fato de ela ser nacional de determinado Estado, mas de seus atributos próprios, razão pela qual exigem proteção internacional complementar àquela oferecida pelo direito interno. Essa formulação é particularmente importante porque afasta qualquer leitura fechada da soberania estatal e reforça a ideia de que o compromisso com os direitos humanos ultrapassa as fronteiras nacionais. No contexto brasileiro, isso significa que a Constituição de 1988 e os tratados internacionais não se excluem, mas se reforçam mutuamente na proteção da dignidade humana.

Assim, compreender os direitos humanos na Constituição brasileira e no sistema internacional exige perceber que o modelo contemporâneo de proteção da pessoa humana é necessariamente integrado. A Constituição de 1988 fornece a base

normativa interna, enquanto o sistema internacional amplia, densifica e orienta a interpretação desses direitos em chave universal e regional. É justamente dessa interação que nasce uma das marcas mais importantes do constitucionalismo atual: a ideia de que a proteção da dignidade humana não pertence exclusivamente ao Estado, mas constitui tarefa compartilhada entre a ordem constitucional interna e a comunidade internacional.

Tratados internacionais, controle de convencionalidade e bloco de constitucionalidade



imagem gerada por IA

Os tratados internacionais de direitos humanos ocupam posição cada vez mais relevante na estrutura jurídica brasileira, especialmente depois da consolidação de um modelo constitucional aberto ao diálogo entre a ordem interna e a ordem internacional. A Constituição de 1988 previu, no art. 5º, § 2º, que os direitos e garantias nela expressos não excluem outros decorrentes de tratados internacionais de que o Brasil seja parte. Posteriormente, o § 3º do mesmo artigo passou a admitir que tratados e

convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados pelo Congresso em rito qualificado adquiram equivalência às emendas constitucionais. Isso demonstra que, no sistema brasileiro, os tratados de direitos humanos não são elementos externos ou acessórios, mas fontes normativas capazes de influenciar diretamente a compreensão dos direitos fundamentais.

Essa abertura constitucional produziu consequências importantes no plano da hierarquia normativa. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que os tratados internacionais de direitos humanos que não tenham sido aprovados pelo rito qualificado do art. 5º, § 3º, possuem status supralegal, isto é, situam-se abaixo da Constituição, mas acima da legislação ordinária. Foi essa orientação que permitiu, por exemplo, reconhecer a prevalência do Pacto de São José da Costa Rica sobre normas internas incompatíveis com sua disciplina da prisão civil por dívida. A Corte afirmou expressamente esse entendimento ao tratar da impossibilidade de prisão civil do depositário infiel, reconhecendo ao tratado posição supralegal no ordenamento brasileiro.

É nesse contexto que se insere o chamado controle de convencionalidade. Em termos gerais, ele consiste na verificação da compatibilidade das normas e práticas internas com os tratados internacionais de direitos humanos em vigor no país. Se o controle de constitucionalidade pergunta se a lei é compatível com a Constituição, o controle de convencionalidade pergunta se ela é compatível com a ordem internacional de proteção da pessoa humana assumida pelo Estado. No Brasil, essa lógica foi reforçada institucionalmente pelo Conselho Nacional de Justiça, que, por meio da Recomendação nº 123/2022, com redação compilada em 2026, passou a recomendar aos órgãos do Judiciário a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no país e o exercício do controle de convencionalidade conforme a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

A ideia de bloco de constitucionalidade surge justamente para explicar que a Constituição, no plano material, não se limita ao seu texto formal. Em determinadas hipóteses, normas externas ao corpo literal da Constituição passam a integrar o parâmetro de validade e interpretação do ordenamento, sobretudo quando veiculam

compromissos fundamentais de proteção da pessoa humana. No caso brasileiro, os tratados de direitos humanos aprovados com quórum qualificado integram esse bloco com estatura constitucional; os demais, embora não tenham esse mesmo nível formal, exercem função interpretativa e limitadora de grande relevância, especialmente porque vinculam a atuação legislativa, administrativa e jurisdicional. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 678/1992, é um exemplo central desse processo, ao afirmar que os direitos essenciais da pessoa humana decorrem de seus atributos próprios e justificam proteção internacional complementar àquela oferecida pelo direito interno.

Assim, tratados internacionais, controle de convencionalidade e bloco de constitucionalidade formam, hoje, um mesmo eixo de proteção jurídica da dignidade humana. Eles demonstram que a defesa dos direitos não pode mais ser pensada apenas a partir da legislação interna isolada, mas exige leitura integrada entre Constituição, tratados e jurisprudência internacional. Em termos práticos, isso significa que o jurista contemporâneo precisa atuar em chave mais ampla: não basta conhecer o texto constitucional; é indispensável compreender também os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e os mecanismos pelos quais eles se projetam sobre a validade e a interpretação do direito interno.

Sistemas global e regional de proteção dos direitos humanos



imagem gerada por IA

A proteção contemporânea dos direitos humanos não depende apenas da atuação constitucional dos Estados. Ao longo do século XX, consolidou-se a percepção de que a dignidade da pessoa humana precisa ser tutelada também por mecanismos internacionais capazes de complementar, fiscalizar e, em certa medida, tensionar a ordem interna quando ela se mostra insuficiente. É nesse contexto que se desenvolvem os sistemas global e regional de proteção dos direitos humanos. O

sistema global tem como principal referência a Organização das Nações Unidas e seu aparato normativo e institucional, especialmente o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, os comitês de tratados, o Conselho de Direitos Humanos, os Procedimentos Especiais e a Revisão Periódica Universal. A própria ONU, por meio do OHCHR, afirma que há dois grandes tipos de mecanismos de monitoramento em seu sistema: os órgãos baseados em tratados e os órgãos baseados na Carta da ONU.

No plano global, os chamados *treaty bodies* ocupam papel especialmente relevante. Segundo o OHCHR, esses órgãos são comitês de especialistas independentes encarregados de monitorar a implementação dos principais tratados internacionais de direitos humanos pelos Estados-partes. Atualmente, há dez órgãos de tratados em funcionamento, o que demonstra o grau de institucionalização alcançado pelo sistema universal. Além disso, a ONU registra que todos os seus Estados-membros ratificaram ao menos um tratado central de direitos humanos, e cerca de 80% ratificaram quatro ou mais, o que evidencia a ampla capilaridade do sistema global, ainda que sua efetividade concreta varie segundo o grau de cooperação estatal e a força política dos mecanismos de supervisão.

Ao lado desse sistema universal, desenvolveram-se sistemas regionais, que procuram responder de modo mais próximo às realidades históricas, culturais e institucionais de cada espaço geopolítico. No caso das Américas, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos possui especial relevância para o Brasil. Ele se estrutura, sobretudo, a partir da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A OEA define a Comissão como órgão principal e autônomo, cuja missão é promover e proteger os direitos humanos no hemisfério americano. Já a Corte Interamericana é apresentada, nos documentos básicos do sistema, como instituição judicial autônoma voltada à aplicação e interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Esse desenho revela uma divisão funcional importante: a Comissão atua com funções promocionais, cautelares, peticionais e de supervisão, enquanto a Corte exerce a jurisdição contenciosa e consultiva do sistema.

A principal relevância desses sistemas está no fato de que eles ampliam as vias de proteção da pessoa humana para além da soberania estatal estrita. Quando o direito interno falha, se omite ou viola direitos de maneira reiterada, os mecanismos internacionais e regionais podem funcionar como instâncias adicionais de responsabilização, pressão institucional e reparação. No caso interamericano, isso se expressa tanto na tramitação de petições individuais perante a Comissão quanto no envio de casos à Corte, que continua recebendo novos casos a cada ano, inclusive em 2026. A existência desse fluxo demonstra que os sistemas regionais não são apenas construções teóricas ou simbólicas, mas espaços concretos de litigância, controle e afirmação de padrões comuns de proteção de direitos.

Assim, os sistemas global e regional de proteção dos direitos humanos devem ser compreendidos como estruturas complementares à ordem constitucional interna. Eles não substituem o dever primário do Estado de proteger direitos, mas reforçam esse dever, estabelecem parâmetros internacionais de interpretação e criam mecanismos de supervisão que ampliam a densidade jurídica da dignidade humana. Para o estudo contemporâneo dos direitos humanos, essa dimensão é essencial, porque mostra que a proteção da pessoa já não pertence exclusivamente ao espaço doméstico: ela se tornou responsabilidade compartilhada entre constituições nacionais, tratados internacionais e instituições multilaterais de controle.

Jurisprudência brasileira e internacional na afirmação dos direitos humanos



imagem gerada por IA

A jurisprudência ocupa papel decisivo na afirmação contemporânea dos direitos humanos porque é por meio dela que princípios constitucionais e compromissos internacionais deixam de ser apenas enunciados abstratos e passam a produzir efeitos concretos sobre a vida social. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm desempenhado função central nesse processo, seja ao ampliar a proteção de grupos historicamente vulnerabilizados, seja ao impor limites ao arbítrio estatal. No plano internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos exerce função semelhante ao interpretar a Convenção Americana e responsabilizar Estados por violações graves, reforçando padrões regionais de proteção da dignidade humana.

No âmbito da jurisprudência brasileira, um exemplo emblemático foi o julgamento conjunto da ADI 4.277 e da ADPF 132, em que o STF reconheceu as uniões homoafetivas como entidades familiares e assegurou a elas os mesmos direitos conferidos às uniões estáveis entre pessoas de sexos distintos. Essa decisão

teve grande impacto na proteção jurídica da população LGBTQIAPN+, ao afirmar que a igualdade e a dignidade da pessoa humana impedem discriminações baseadas em orientação sexual. Em outra frente igualmente relevante, o STF reconheceu a possibilidade de alteração do gênero no registro civil sem exigência de cirurgia de redesignação sexual, reafirmando a tutela constitucional da identidade pessoal e da autodeterminação.

A jurisprudência brasileira também tem desempenhado papel importante na defesa de direitos humanos em contextos de violência institucional. Na ADPF 347, o STF reconheceu a existência de um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, em razão da violação massiva de direitos fundamentais das pessoas presas, e afirmou que essa situação exige atuação cooperativa de diversas autoridades e instituições. A mesma decisão reforçou a centralidade das audiências de custódia, determinando sua realização em até 24 horas, em conformidade com o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Trata-se de precedente paradigmático porque demonstra que a jurisdição constitucional pode atuar não apenas para invalidar normas, mas também para enfrentar violações estruturais de direitos humanos.

No plano regional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem papel fundamental na consolidação de padrões de proteção que repercutem diretamente no direito brasileiro. No caso *Favela Nova Brasília vs. Brasil*, a Corte declarou a responsabilidade internacional do Estado brasileiro por violações relacionadas à falta de investigação independente e diligente sobre mortes decorrentes de operações policiais e sobre episódios de violência sexual, reforçando a exigência de garantias judiciais, proteção judicial e controle efetivo da atuação estatal. Esse tipo de decisão é especialmente importante porque evidencia que a proteção dos direitos humanos não se encerra no espaço doméstico e que o Estado pode ser chamado a responder internacionalmente quando falha em garantir investigação, responsabilização e reparação adequadas.

Mais recentemente, a afirmação jurisprudencial dos direitos humanos também passou a dialogar com perspectivas interseccionais e com novas agendas de proteção. No Brasil, o CNJ consolidou, pela Resolução nº 492/2023, a adoção da

perspectiva de gênero nos julgamentos em todo o Poder Judiciário e tornou obrigatória a capacitação de magistradas e magistrados em direitos humanos, gênero, raça e etnia sob perspectiva interseccional. Esse movimento revela que a jurisprudência contemporânea não se limita a resolver conflitos individuais, mas participa ativamente da reformulação institucional das práticas jurídicas, aproximando a atividade jurisdicional dos compromissos materiais de igualdade, não discriminação e dignidade humana. Assim, a jurisprudência brasileira e internacional se afirma hoje como uma das vias mais relevantes de concretização dos direitos humanos, especialmente quando transforma promessas normativas em garantias efetivas.

PARTE III

Universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos



imagem gerada por IA

A universalidade, a indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos constituem três das bases mais importantes da teoria contemporânea da proteção da pessoa humana. Esses princípios não surgiram como fórmulas decorativas, mas como resposta histórica a uma experiência repetida de fragmentação da dignidade: em diferentes contextos, tentou-se limitar direitos a certos grupos, hierarquizar liberdades e reduzir a proteção da pessoa a interesses seletivos de classe, raça, nacionalidade ou utilidade política. A linguagem internacional dos direitos humanos consolidou-se justamente para negar essa lógica. O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirma que a universalidade é um dos princípios mais importantes codificados no direito internacional do século XX e que ela está no centro da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

A universalidade significa, em primeiro lugar, que os direitos humanos pertencem a todas as pessoas, sem distinção. Essa afirmação parece simples, mas

carrega profunda densidade jurídica e política. Ela impede que a titularidade dos direitos dependa de mérito, utilidade social, origem nacional, pertencimento étnico, religião, orientação sexual, identidade de gênero ou situação econômica. A universalidade também afasta a ideia de que certos grupos possam ser colocados fora da proteção jurídica plena por serem vistos como perigosos, inferiores ou descartáveis. Em outras palavras, o ser humano não precisa preencher requisitos para ser sujeito de direitos: sua própria condição humana basta. A força dessa ideia está justamente em impedir que o poder político transforme vulnerabilidade em exclusão jurídica.

A indivisibilidade, por sua vez, rejeita a fragmentação hierárquica dos direitos. A Declaração e Programa de Ação de Viena, de 1993, afirmou de modo clássico que “todos os direitos humanos são universais, indivisíveis e interdependentes e inter-relacionados”, acrescentando que a comunidade internacional deve tratá-los globalmente, de maneira justa e igual, no mesmo plano e com a mesma ênfase. Essa formulação teve grande importância porque enfrentou uma tendência histórica de separar artificialmente os direitos civis e políticos dos direitos econômicos, sociais e culturais, como se alguns fossem mais nobres ou mais urgentes do que outros. A indivisibilidade demonstra justamente o contrário: não há liberdade plena onde faltam condições mínimas de existência, assim como não há justiça social autêntica onde inexistem garantias contra o arbítrio e a violência estatal.

A interdependência completa esse quadro ao mostrar que os direitos humanos não funcionam isoladamente. O próprio OHCHR explica que todos os direitos são interdependentes, porque o pleno exercício de um conjunto de direitos depende, muitas vezes, da realização de outros. Na prática, isso significa que o direito à educação se conecta com saúde, alimentação e igualdade; a liberdade de expressão depende de garantias contra censura, perseguição e exclusão social; a participação política se enfraquece quando a pobreza, o racismo estrutural ou a desinformação impedem o acesso efetivo à esfera pública. A interdependência impede leituras estreitas e formalistas do catálogo de direitos, porque mostra que a proteção da dignidade humana exige abordagem integrada, e não tutela segmentada.

Esses três princípios possuem consequências diretas para a interpretação jurídica contemporânea. Se os direitos são universais, o Estado não pode selecionar quem merece proteção. Se são indivisíveis, não pode tratar direitos sociais como promessas secundárias e direitos civis como únicas garantias verdadeiramente exigíveis. Se são interdependentes, não pode formular políticas públicas ou decisões judiciais como se cada direito existisse em compartimentos isolados. A centralidade desses princípios foi reafirmada inclusive em debates recentes das Nações Unidas, que registraram novo compromisso internacional com a universalidade, a indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos no marco dos 75 anos da Declaração Universal. Em síntese, esses princípios não apenas descrevem a estrutura dos direitos humanos: eles orientam a forma pela qual o Estado, a sociedade e as instituições devem compreendê-los, aplicá-los e protegê-los.

Desigualdade, discriminação e grupos em situação de vulnerabilidade



imagem gerada por IA

A compreensão contemporânea dos direitos humanos exige reconhecer que a proteção jurídica da dignidade não se realiza em um terreno neutro. As pessoas não vivem em condições abstratamente iguais, e a experiência social demonstra que determinados grupos enfrentam barreiras históricas, institucionais e culturais que limitam de modo mais intenso seu acesso a direitos, oportunidades e reconhecimento. É por isso que o debate sobre desigualdade e discriminação ocupa lugar central na teoria e na prática dos direitos humanos. No caso brasileiro, esse ponto é ainda mais sensível, porque a própria Constituição de 1988 não se limitou a proclamar igualdade formal, mas estabeleceu como objetivos fundamentais da República construir uma sociedade livre, justa e solidária e promover o bem de todos, sem preconceitos e outras formas de discriminação. Ao mesmo tempo, consagrou a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito.

Desigualdade e discriminação, embora relacionadas, não são a mesma coisa. A desigualdade pode decorrer de estruturas econômicas, sociais e históricas que produzem acesso desigual a bens, serviços, renda, educação, saúde e participação

política. A discriminação, por sua vez, aparece quando essas assimetrias se articulam com marcadores como raça, gênero, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, origem étnica, idade ou condição social, transformando diferenças em hierarquias e exclusões. É justamente nessa intersecção que surgem os chamados grupos em situação de vulnerabilidade, isto é, coletividades que, por razões históricas ou estruturais, experimentam maior exposição à violência, à exclusão institucional e à negação prática de direitos. Em termos de direitos humanos, reconhecer a vulnerabilidade não significa fragilizar sujeitos, mas admitir que a igualdade material exige proteção reforçada, medidas específicas e políticas de correção de assimetrias.

No campo racial, o ordenamento brasileiro oferece exemplo expressivo dessa lógica. O Estatuto da Igualdade Racial determina que a participação da população negra, em igualdade de oportunidades, deve ser promovida por meio da inclusão em políticas públicas, da adoção de ações afirmativas, da modificação de estruturas institucionais e da eliminação de obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que reproduzem desigualdades étnicas. A própria lei afirma que programas de ação afirmativa constituem políticas públicas destinadas a reparar distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas durante o processo de formação social do país. Trata-se de reconhecimento normativo importante: a desigualdade racial no Brasil não é vista apenas como problema moral ou sociológico, mas como questão jurídica e institucional que exige resposta específica do Estado.

No caso das pessoas com deficiência, a legislação brasileira também adotou abordagem compatível com os direitos humanos contemporâneos. A Lei Brasileira de Inclusão define a pessoa com deficiência como aquela que possui impedimento de longo prazo que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa definição é relevante porque desloca o enfoque do corpo individual para a relação entre impedimento e barreiras sociais, urbanísticas, comunicacionais e institucionais. A vulnerabilidade, nesse caso, não decorre simplesmente de uma condição pessoal, mas da forma como a sociedade organiza seus espaços, serviços e práticas. Isso aproxima o tema da igualdade substancial e reforça a ideia de que

proteger direitos humanos implica remover barreiras, e não apenas proclamar abstrações inclusivas.

A jurisprudência constitucional também tem ampliado a compreensão da discriminação em chave material. No julgamento da ADO 26, o Supremo Tribunal Federal afirmou que condutas homofóbicas e transfóbicas se enquadram no conceito de racismo em sua dimensão social, reconhecendo que o racismo não se restringe a aspectos biológicos ou fenotípicos, mas envolve construções histórico-culturais destinadas à dominação, à subjugação e à exclusão de grupos vulneráveis. O STF ressaltou que essas práticas degradam pessoas LGBTI+ à condição de marginais do sistema geral de proteção do direito e as expõem a odiosa inferiorização. Esse precedente é importante porque mostra que a proteção dos direitos humanos não pode se limitar a categorias fixas e tradicionais de discriminação; ela precisa acompanhar a realidade social e reconhecer novas formas de estigmatização e exclusão.

Em síntese, desigualdade, discriminação e vulnerabilidade não são temas laterais no estudo dos direitos humanos. Eles revelam, ao contrário, o ponto em que a teoria precisa se confrontar com a realidade concreta das violações. Falar em dignidade humana sem considerar racismo estrutural, capacitismo, violência de gênero, homotransfobia, pobreza extrema e exclusão institucional seria reduzir os direitos humanos a uma linguagem formal vazia. A proteção efetiva da pessoa humana exige reconhecer que certos grupos partem de posições historicamente desvantajosas e que a igualdade real depende, muitas vezes, de tratamento jurídico diferenciado, ações afirmativas e reconstrução institucional. É exatamente nesse ponto que os direitos humanos deixam de ser apenas promessa universal e se afirmam como projeto concreto de justiça material.

Violência, segurança pública e direitos humanos no Brasil



imagem gerada por IA

A relação entre violência, segurança pública e direitos humanos no Brasil é uma das mais sensíveis e complexas do debate jurídico contemporâneo. Isso ocorre porque a segurança pública, em uma ordem democrática, não pode ser compreendida apenas como aparato de repressão estatal, mas como dimensão concreta da própria proteção da dignidade humana. A Constituição de 1988 afirma, no art. 144, que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, destinada à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Essa formulação é importante porque desloca o tema da lógica puramente militarizada e o insere no campo dos direitos fundamentais: garantir segurança significa proteger vidas, liberdades e integridade física, e não apenas conter criminalidade por meio da força.

No entanto, a realidade brasileira mostra que a violência se distribui de forma profundamente desigual. Ela atinge com mais intensidade territórios periféricos, populações negras, juventudes empobrecidas e grupos historicamente

vulnerabilizados, revelando que a insegurança não é apenas fenômeno criminal, mas também expressão de desigualdades estruturais. Nesse cenário, a segurança pública deixa de ser um tema exclusivamente policial e passa a ser também questão de cidadania, inclusão e acesso a direitos. A própria Lei nº 13.675/2018, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, reforça essa perspectiva ao estabelecer a integração entre órgãos de segurança e ao articular a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social com diretrizes mais amplas de proteção da pessoa, prevenção e coordenação interfederativa.

É justamente nesse ponto que os direitos humanos assumem função decisiva. Em contextos de alta violência, cresce a tentação de justificar soluções de exceção, flexibilização de garantias e uso desproporcional da força estatal. A experiência brasileira, porém, demonstra que segurança pública dissociada dos direitos humanos tende a reproduzir ilegalidades, ampliar letalidade e aprofundar a desconfiança social nas instituições. A ADPF 635, conhecida como “ADPF das Favelas”, tornou isso especialmente visível ao reconhecer no Rio de Janeiro um problema estrutural de segurança pública ligado à alta letalidade das operações policiais em comunidades periféricas e à consequente violação sistemática de direitos fundamentais, como vida, segurança e integridade dos moradores e dos próprios agentes públicos.

Ao mesmo tempo, o debate contemporâneo tem mostrado que a proteção dos direitos humanos não se opõe à segurança pública; ao contrário, funciona como critério de legitimidade para ela. A limitação do uso da força, a preservação de vestígios, o controle externo da atividade policial, a proteção de escolas e unidades de saúde durante operações e a exigência de justificativas objetivas para ações de risco são exemplos de mecanismos que não enfraquecem a segurança, mas procuram submetê-la à legalidade democrática. Também é relevante perceber que a agenda atual já não trata apenas dos direitos da população civil, mas inclui a proteção da saúde mental, da dignidade e das condições de trabalho dos próprios profissionais de segurança pública, como reconheceu a Lei nº 14.531/2023 ao inserir diretrizes nacionais de promoção e defesa dos direitos humanos desses agentes.

Em síntese, pensar violência, segurança pública e direitos humanos no Brasil exige rejeitar uma falsa oposição entre ordem e liberdade. A segurança pública

democrática não se realiza pela suspensão de direitos, mas pela sua efetivação. Isso significa que o enfrentamento da violência precisa combinar repressão legítima, prevenção social, inteligência, responsabilização institucional e controle jurídico do uso da força. Sem isso, a segurança se converte em linguagem de exceção; com isso, ela pode se afirmar como política pública comprometida com a vida, a igualdade e a dignidade humana.

Direitos humanos, democracia e participação social



imagem gerada por IA

A relação entre direitos humanos, democracia e participação social é uma das mais importantes para a compreensão do constitucionalismo contemporâneo. Isso porque os direitos humanos não se limitam a proteger a pessoa contra abusos estatais; eles também criam as condições mínimas para que a própria vida democrática exista de maneira legítima. Sem liberdade de expressão, pluralismo, igualdade, acesso à informação, direito de reunião, associação e participação política, a democracia se reduz a procedimento formal vazio. Da mesma forma, sem

democracia efetiva, os direitos humanos tendem a se fragilizar, pois faltam canais institucionais de reivindicação, fiscalização e controle do poder.

No caso brasileiro, essa conexão aparece com clareza na Constituição de 1988. A Carta não apenas organiza o Estado, mas estrutura um projeto político comprometido com dignidade da pessoa humana, cidadania, pluralismo e participação popular. Por isso, a democracia constitucional brasileira não se resume ao voto periódico. Ela pressupõe também mecanismos de controle social, deliberação pública e presença ativa da sociedade civil na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas. É nesse ponto que os direitos humanos deixam de ser vistos apenas como garantias individuais e passam a ser compreendidos também como instrumentos de construção democrática.

A participação social exerce, nesse contexto, função decisiva. Conselhos de direitos, conferências temáticas, audiências públicas, ouvidorias, consultas populares e espaços institucionais de diálogo permitem que a sociedade civil influencie decisões estatais e atue na defesa de grupos vulnerabilizados. Esses mecanismos são especialmente relevantes no campo dos direitos humanos porque ajudam a romper a distância entre norma e realidade. Não basta que os direitos estejam previstos em tratados e constituições; é necessário que existam canais pelos quais os próprios sujeitos atingidos por violações possam se manifestar, formular demandas e pressionar por respostas institucionais adequadas.

A democracia, nesse sentido, não pode ser entendida apenas como governo da maioria. Uma ordem verdadeiramente democrática precisa proteger minorias, conter discriminações e impedir que a vontade majoritária se converta em instrumento de exclusão. É justamente essa função contramajoritária que aproxima os direitos humanos do constitucionalismo democrático. Os direitos atuam como limites materiais ao exercício do poder político e recordam que a legitimidade democrática não decorre apenas da origem eleitoral das decisões, mas também do respeito à dignidade humana, à igualdade e à liberdade de todos.

Na realidade contemporânea, marcada por polarização, desinformação, discursos de ódio e deslegitimação das instituições, essa articulação entre direitos humanos e democracia tornou-se ainda mais relevante. A erosão democrática nem

sempre ocorre por rupturas abruptas; muitas vezes, manifesta-se pela naturalização da violência, pelo enfraquecimento da participação social, pela criminalização de movimentos sociais e pela banalização de ataques a grupos historicamente vulneráveis. Nesses contextos, os direitos humanos funcionam como linguagem de resistência democrática, porque reafirmam que o poder precisa ser constantemente controlado e que nenhuma maioria pode dispor livremente da dignidade das pessoas.

Assim, direitos humanos, democracia e participação social formam um mesmo campo de sustentação recíproca. Os direitos garantem o espaço de liberdade e igualdade necessário à participação democrática; a democracia oferece canais institucionais de afirmação e expansão desses direitos; e a participação social torna possível a aproximação entre promessas normativas e demandas concretas da sociedade. Em síntese, não há proteção efetiva dos direitos humanos sem democracia substancial, e não há democracia legítima sem compromisso real com os direitos humanos e com a participação ativa da cidadania.

PARTE IV

Direitos humanos, novas tecnologias e proteção de dados

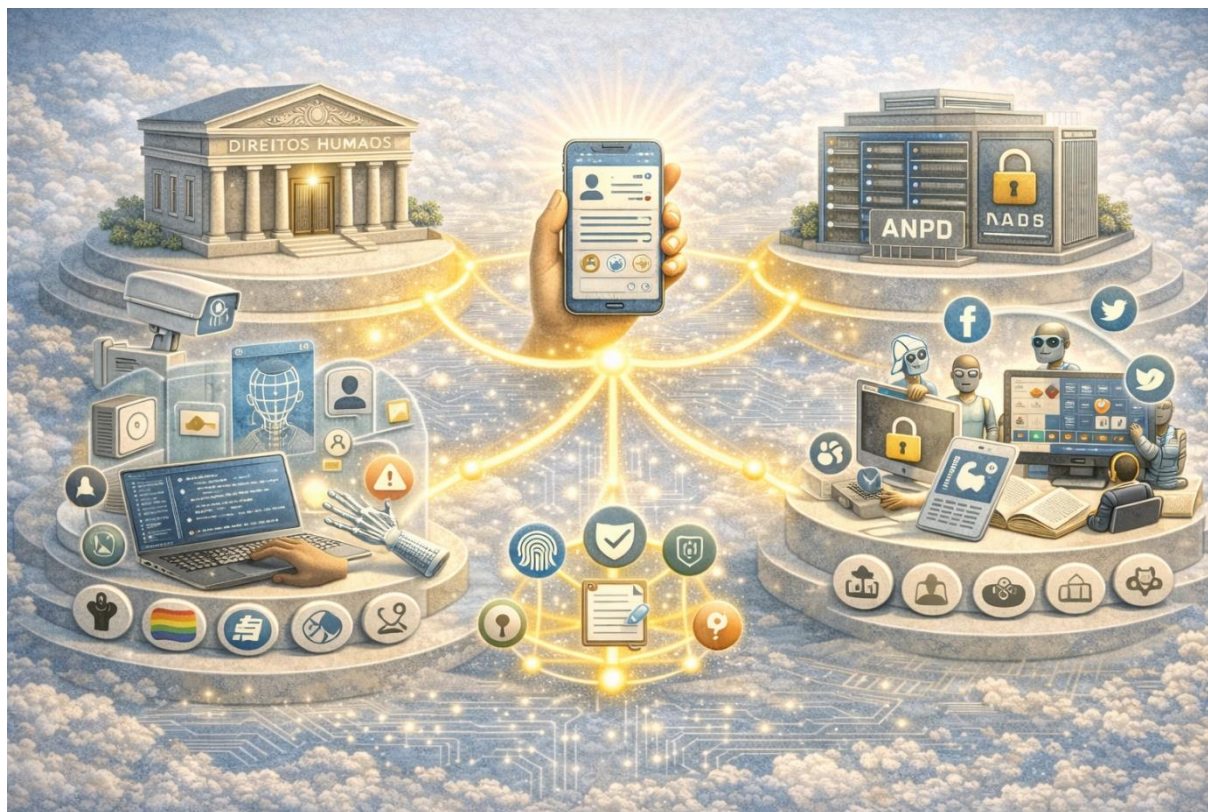


imagem gerada por IA

A incorporação das novas tecnologias ao cotidiano transformou profundamente a forma como os direitos humanos são vividos, ameaçados e protegidos. Se, em outros momentos históricos, a linguagem dos direitos se concentrou sobretudo na contenção do poder político e na afirmação de garantias civis, sociais e coletivas, hoje ela também precisa enfrentar os impactos da digitalização da vida, da circulação massiva de dados, da vigilância em rede e do uso crescente de sistemas automatizados de decisão. Nesse novo cenário, a proteção da dignidade da pessoa humana exige atenção não apenas ao corpo, à liberdade física ou à igualdade formal, mas também à integridade informacional, à privacidade, à autonomia digital e ao controle sobre os próprios dados.

No Brasil, esse movimento ganhou expressão normativa clara com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O art. 1º da LGPD dispõe que a lei regula o

tratamento de dados pessoais, inclusive em meios digitais, por pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, “com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural”. Essa formulação é especialmente importante porque deixa evidente que a proteção de dados não é apenas tema técnico ou administrativo. Ela se conecta diretamente ao campo dos direitos fundamentais e, por consequência, ao universo dos direitos humanos. O dado pessoal deixa de ser visto como simples recurso econômico ou informacional e passa a ser tratado como elemento ligado à própria personalidade da pessoa.

Essa centralidade foi reforçada no plano constitucional com a Emenda Constitucional nº 115, que incluiu a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, entre os direitos e garantias fundamentais e atribuiu à União competência privativa para legislar sobre o tema. A constitucionalização da proteção de dados revela uma mudança significativa na compreensão contemporânea da dignidade. Já não basta proteger a liberdade em sentido clássico; é preciso também reconhecer que a coleta, o tratamento, o compartilhamento e a exploração de informações pessoais podem afetar profundamente autonomia, igualdade, reputação, intimidade e liberdade de escolha. Em uma sociedade orientada por plataformas, algoritmos e rastreamento permanente, a proteção de dados se converte em uma das expressões mais relevantes da defesa da pessoa humana.

Além do texto normativo, a proteção de dados ganhou densidade institucional com a consolidação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A ANPD passou a exercer papel importante na regulação, orientação e fiscalização do tratamento de dados pessoais no país, inclusive no que se refere aos direitos dos titulares. O próprio portal oficial da autoridade informa que o titular tem direito, entre outros, à confirmação da existência de tratamento, ao acesso, à correção, à anonimização, ao bloqueio, à eliminação e à portabilidade, além da possibilidade de reclamação perante a autoridade quando o controlador não atender adequadamente suas demandas. Esse conjunto de prerrogativas mostra que a proteção de dados, no contexto dos direitos humanos, não se resume à vedação de abusos: ela também se expressa como poder

de participação, controle e autodeterminação informacional da pessoa sobre sua própria esfera digital.

A relação entre novas tecnologias e direitos humanos, contudo, não se esgota na proteção de dados. A intensificação do uso de plataformas digitais, sistemas de reconhecimento facial, mecanismos de perfilamento, inteligência artificial e vigilância automatizada amplia os riscos de discriminação, exclusão e assimetrias de poder. Tecnologias aparentemente neutras podem reproduzir vieses raciais, de gênero, de classe ou de território, especialmente quando baseadas em bancos de dados opacos, treinamento inadequado ou critérios empresariais pouco transparentes. Por isso, o debate contemporâneo já não trata apenas de privacidade, mas também de igualdade algorítmica, transparência, explicabilidade e proteção contra decisões automatizadas lesivas. Em termos de direitos humanos, isso significa que a tecnologia não pode ser aceita como esfera imune ao controle democrático e à normatividade da dignidade humana.

Em síntese, direitos humanos, novas tecnologias e proteção de dados formam hoje um campo inseparável. A vida digital ampliou possibilidades de comunicação, acesso à informação e participação, mas também criou novas formas de monitoramento, assimetria e vulneração da pessoa. Diante disso, a proteção da dignidade humana exige atualização conceitual e institucional. Proteger direitos, no presente, já não significa apenas conter abusos visíveis do poder tradicional, mas também enfrentar riscos invisíveis produzidos pela circulação de dados, pela lógica algorítmica e pela crescente mediação tecnológica da vida social.

Inteligência artificial, desinformação e desafios contemporâneos à dignidade humana



imagem gerada por IA

A inteligência artificial e a desinformação remodelaram, em poucos anos, o ambiente em que os direitos humanos são exercidos, violados e protegidos. Se, em etapas anteriores, a preocupação central recaía sobre censura estatal, violência física ou discriminação explícita, hoje a dignidade humana também pode ser afetada por sistemas automatizados de decisão, perfilamento de pessoas, uso opaco de dados, manipulação informacional em larga escala e circulação massiva de conteúdos enganosos ou sintéticos. Isso significa que a agenda contemporânea dos direitos humanos já não pode se limitar à proteção clássica da liberdade, da igualdade e da integridade em espaços físicos; ela precisa também enfrentar os impactos produzidos pela mediação algorítmica da vida social. A própria UNESCO, ao adotar em 2021 sua Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial, afirmou que a IA pode trazer benefícios relevantes, mas também pode aprofundar discriminações, desigualdades, exclusões e ameaças à dignidade humana, à democracia e aos direitos fundamentais.

No Brasil, esse debate ganhou densidade institucional, embora o marco legal geral sobre IA ainda esteja em construção. O Projeto de Lei nº 2.338/2023, atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados após aprovação no Senado e envio para revisão em março de 2025, propõe normas gerais para o desenvolvimento, o fomento e o uso ético e responsável da inteligência artificial com base na centralidade da pessoa humana, na proteção dos direitos fundamentais e na garantia de sistemas seguros e confiáveis. O fato de o projeto ainda estar em tramitação mostra que o país vive um momento de transição regulatória: já existe clara percepção institucional da relevância do tema, mas o desenho normativo definitivo segue em disputa. Paralelamente, a ANPD vem tratando a inteligência artificial como eixo regulatório relevante, inclusive em sua agenda 2025-2026, o que demonstra que a discussão nacional já não se resume à proteção de dados em sentido estrito, mas começa a avançar para a governança de sistemas automatizados e seus riscos sobre direitos.

A preocupação com a dignidade humana nesse campo não é abstrata. Sistemas de IA podem interferir em oportunidades de trabalho, crédito, acesso a serviços, segurança pública, decisões administrativas e até atividades jurisdicionais. Quando operam com bases opacas, treinamento enviesado ou critérios discriminatórios, podem reforçar desigualdades raciais, de gênero, territoriais e socioeconômicas já existentes. Por isso, a discussão contemporânea deslocou-se da ideia de simples inovação para a exigência de governança responsável, transparência, supervisão humana e mecanismos de contestação. No âmbito do Judiciário brasileiro, esse movimento se materializou na Resolução CNJ nº 615/2025, que estabeleceu diretrizes para o desenvolvimento, a utilização e a governança de soluções de inteligência artificial no Poder Judiciário. A própria existência dessa norma revela que, mesmo em setores tradicionalmente orientados por garantias processuais e fundamentação racional, o uso de IA exige balizas específicas para que eficiência tecnológica não se converta em erosão de direitos.

A desinformação, por sua vez, acrescenta outro nível de complexidade. Ela afeta diretamente a liberdade informacional, a formação da vontade democrática e a confiança pública em instituições. Quando combinada com IA generativa, deepfakes e sistemas de impulsionamento em larga escala, a desinformação deixa de ser apenas

problema comunicacional e passa a representar risco concreto à dignidade, à reputação, à autonomia individual e ao próprio processo democrático. No campo eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral mantém programa específico de enfrentamento à desinformação, voltado ao combate a narrativas falsas sobre a Justiça Eleitoral, o sistema eletrônico de votação e as diferentes etapas do processo eleitoral, além da promoção de informação qualificada e da capacitação da sociedade para identificar conteúdos enganosos. A atualização institucional desse tema é especialmente importante em 2026, ano de eleições gerais no país, porque evidencia que a integridade informacional se tornou condição prática para o exercício de direitos políticos em ambiente democrático.

Em síntese, inteligência artificial e desinformação colocam os direitos humanos diante de um novo desafio histórico: proteger a pessoa humana não apenas contra o abuso visível do poder, mas também contra opacidades tecnológicas, manipulações informacionais e automatismos capazes de reproduzir exclusões em escala ampliada. A resposta jurídica adequada não passa pela rejeição simplista da tecnologia, mas por sua submissão à dignidade da pessoa humana, à igualdade, à transparência, à responsabilização e ao controle democrático. É justamente nesse ponto que a agenda contemporânea dos direitos humanos se redefine: preservar a liberdade e a justiça, hoje, exige também governar criticamente os sistemas digitais que organizam a vida social.

Educação em direitos humanos e transformação social



imagem gerada por IA

A educação em direitos humanos ocupa lugar estratégico na construção de uma sociedade democrática porque atua não apenas na transmissão de informações, mas na formação de valores, atitudes e práticas voltadas ao reconhecimento da dignidade humana. Em outras palavras, não se trata de ensinar direitos humanos como conteúdo isolado, restrito ao campo jurídico ou à memorização de documentos internacionais. Trata-se de formar sujeitos capazes de compreender seus direitos, reconhecer a dignidade do outro e agir de maneira crítica diante de práticas de violência, discriminação, exclusão e autoritarismo. É por isso que a educação em direitos humanos se apresenta, ao mesmo tempo, como política pública, como prática pedagógica e como instrumento de transformação social.

No Brasil, esse campo possui marcos normativos e institucionais próprios. O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, disponibilizado oficialmente pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, afirma que a educação em direitos humanos é fruto do compromisso do Estado com a concretização desses direitos e de

uma construção histórica da sociedade civil organizada. Já as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, estabelecidas pela Resolução CNE/CP nº 1/2012, definem a EDH como um dos eixos fundamentais do direito à educação e a descrevem como um conjunto de concepções e práticas fundadas nos direitos humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã. Essas diretrizes permanecem vigentes e seguem sendo referenciadas oficialmente pelo MEC e pelo MDHC em 2026.

A importância dessa política se torna ainda maior em um contexto marcado por polarização, desinformação, violência simbólica e ataques recorrentes aos valores democráticos. A UNESCO, ao tratar da educação em direitos humanos no Brasil, destaca que o Programa Mundial para Educação em Direitos Humanos orienta essa área a partir de valores como paz, não discriminação, igualdade, justiça, não violência, tolerância e respeito à dignidade humana. Em outra formulação igualmente relevante, a UNESCO observa que o conhecimento dos direitos e das liberdades é ferramenta essencial para garantir o respeito aos direitos de todos. Essa perspectiva é decisiva porque mostra que a educação em direitos humanos não se reduz à defesa de um grupo específico nem à resposta eventual a crises sociais; ela constitui método permanente de fortalecimento da convivência democrática.

Do ponto de vista pedagógico, a educação em direitos humanos exige metodologia participativa, crítica e contextualizada. Não basta incluir o tema em disciplinas formais sem conexão com a realidade vivida pelos estudantes e pela comunidade. O próprio conteúdo das diretrizes nacionais e do PNEDH aponta para uma formação multidimensional, capaz de articular conhecimentos historicamente construídos, afirmação de valores, formação de consciência cidadã, metodologias participativas e fortalecimento de práticas sociais voltadas à promoção e defesa de direitos. Isso significa que a educação em direitos humanos deve alcançar escolas, universidades, formação profissional, gestão pública, segurança pública, mídia, sistema de justiça e espaços comunitários. Sua vocação é transversal, justamente porque os direitos humanos só se tornam efetivos quando entram na cultura institucional e cotidiana.

Em síntese, a educação em direitos humanos deve ser compreendida como estratégia de transformação social porque atua no nível mais profundo da proteção da dignidade humana: o da formação de consciências, práticas e instituições. Ela não substitui políticas públicas de inclusão, controle do poder ou responsabilização por violações, mas cria as bases culturais para que tais políticas sejam compreendidas, exigidas e sustentadas socialmente. Em sociedades desiguais e marcadas por múltiplas formas de violência, educar em direitos humanos significa formar sujeitos capazes de reconhecer a humanidade comum, resistir à banalização da exclusão e participar da construção de uma vida pública mais justa, plural e democrática.

Perspectivas atuais e futuras da agenda de direitos humanos no Brasil



imagem gerada por IA

A agenda de direitos humanos no Brasil entrou, nos últimos anos, em uma fase de reconfiguração institucional e temática. Se em períodos anteriores o centro do debate girava principalmente em torno da redemocratização, da incorporação de tratados internacionais e da consolidação de direitos civis, políticos e sociais básicos,

o cenário atual exige uma abordagem mais ampla, atravessada por novas vulnerabilidades, novas tecnologias e formas renovadas de violência e exclusão. Isso não significa abandono das pautas clássicas. Ao contrário, significa reconhecer que a proteção da dignidade humana, hoje, precisa articular problemas estruturais antigos — como racismo, desigualdade social, violência estatal, tortura, trabalho escravo e discriminação — com desafios mais recentes, ligados à integridade informacional, à inteligência artificial, à proteção de dados, à justiça climática e à institucionalização de políticas públicas baseadas em evidências. O próprio Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem afirmado, em sua Agenda de Prioridades de Pesquisa em Direitos Humanos 2025, a necessidade de fortalecer políticas de Estado baseadas em dados, indicadores e produção de evidências.

Um dos traços mais relevantes dessa agenda é o esforço de institucionalização. O portal oficial do MDHC em 2026 já apresenta, entre seus eixos temáticos e programas, áreas como segurança pública e direitos humanos, população em situação de rua, pessoas com deficiência, migrantes, liberdade religiosa, direitos LGBTQIA+, direitos humanos e empresas, memória e verdade, indicadores e evidências em direitos humanos, além de mecanismos como o Disque 100, o Ligue 180, o PPDDH, o PROVITA e o Sistema Nacional de Direitos Humanos. Essa diversidade mostra que a pauta contemporânea deixou de ser restrita a declarações principiológicas e passou a demandar capacidade administrativa, coordenação interfederativa e estruturas permanentes de monitoramento e proteção. Em outras palavras, o futuro da agenda de direitos humanos no Brasil depende menos de proclamações abstratas e mais da consolidação de políticas públicas estáveis, institucionalizadas e capazes de atravessar ciclos políticos.

Outro eixo incontornável é o da tecnologia e da regulação digital. A consolidação da Agenda Regulatória 2025-2026 da ANPD e o avanço do debate legislativo sobre inteligência artificial indicam que proteção de dados, governança algorítmica e segurança informacional já se tornaram parte inseparável da agenda de direitos humanos. Isso ocorre porque a dignidade humana, no presente, pode ser afetada por decisões automatizadas, perfilamento de pessoas, uso abusivo de dados, discriminação algorítmica e circulação massiva de desinformação. A agenda futura,

portanto, tende a exigir maior articulação entre proteção da personalidade, regulação tecnológica e mecanismos de controle democrático sobre sistemas digitais. Não se trata de tema lateral, mas de uma das frentes mais dinâmicas do direito contemporâneo, com impacto direto sobre igualdade, privacidade, liberdade e acesso a direitos.

No campo das violações estruturais, a pauta prisional e a violência de Estado devem continuar no centro das preocupações. O Plano Pena Justa, formulado para enfrentar o estado de coisas inconstitucional nas prisões brasileiras, e as ações recentes lançadas no âmbito do STF e do CNJ para ampliar o acesso à cultura e à saúde no sistema prisional demonstram que a agenda de direitos humanos tende a ser cada vez mais cobrada por resultados concretos em contextos historicamente marcados por exclusão e violação massiva de direitos. A perspectiva futura, nesse ponto, aponta para uma agenda menos declaratória e mais voltada à implementação, ao monitoramento e à responsabilização institucional. Isso vale não apenas para prisões, mas também para políticas de segurança pública, proteção de defensores de direitos humanos, enfrentamento à violência de gênero, garantia de direitos de povos indígenas, migrantes e população em situação de rua.

Em síntese, as perspectivas atuais e futuras da agenda de direitos humanos no Brasil indicam um movimento de ampliação temática e de maior exigência institucional.

REFERÊNCIAS

- BOBBIO, Norberto. *A era dos direitos*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
- BRASIL. *Constituição (1988)*. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.
- BRASIL. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Brasília, DF: Presidência da República, 1992.
- COMITÊ NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS. *Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos*. Brasília, DF: Secretaria Especial dos Direitos Humanos; Ministério da Educação; Ministério da Justiça; UNESCO, 2007.
- COMPARATO, Fábio Konder. *A afirmação histórica dos direitos humanos*. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
- MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. *Curso de direitos humanos*. 12. ed. São Paulo: Método, 2026.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Declaração Universal dos Direitos Humanos*. Paris: ONU, 1948.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Declaração e Programa de Ação de Viena*. Viena: ONU, 1993.
- PIOVESAN, Flávia. *Direitos humanos e o direito constitucional internacional*. 22. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024.